国 家 知 识 产 权 局

实用新型专利权评价报告

专利号：ZL2024217429901	申请日：2024 年 07 月 23 日	优先权日：
授权公告日：2025 年 05 月 16 日	实用新型名称：吸盘式磁吸支架	
专利权人：涂凤玉	请求人：涂凤玉	
请求日：2025 年 11 月 14 日		
评价报告总计 4 页	☒ 附有报告中引用的各相关文件的副本 6 份	

本专利权评价报告不是行政决定，当事人不能就本专利权评价报告提起行政复议和行政诉讼。

评价所针对的文本

☒ 与授权公告一并公布的专利文件

☐ 由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件，其中涉及第_____号无效宣告请求审查决定

检索针对的权利要求：

☒ 全部权利要求 1-8；

☐ 权利要求_____未被检索，因为其主题属于专利法第 5 条或第 25 条规定的范围；

☐ 权利要求_____未被检索，因为本申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定；

☐ 权利要求_____未被检索，因为其主题不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性；

☐ 权利要求_____未被检索，因为其主题不符合专利法第 2 条第 3 款的规定；

☐ 权利要求_____未被检索，因为说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 权利要求_____未被检索，因为权利要求书不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

A. 主题的分类（IPC） H04M1/04，B60R11/04

B. 检索领域

H04M1/00，H04M1/04，B60R11/00，B60R11/02，B60R11/04，F16M11/00，F16M11/04

C. 在检索时查阅的电子数据库(数据库的名称和/或使用的检索式)

CNABS，CNTXT，DWPI，WOTXT，USTXT，EPTXT，中国期刊网全文数据库：

手机，支架，磁吸，无线充电，转，轴，阻尼，臂，支撑，吸盘，泄压，拉，杆，发声，mobile phone，holder，magnetic，wireless charging，rotation，shaft，damping，arm，support，suction cup，pressure relief，pull，rod，sound

D. 相关文件

类型*	文献号或书名（包括期刊卷号/期号）	公开/出版/发行日期	分类号	相关部分	相关的权利要求编号
A	CN 217010926 U	2022-07-19	H04M1/04	说明书第[0018]-[0026]段，附图 1-5	1-8
A	CN 216761645 U	2022-06-17	B60R11/02	全文	1-8
A	CN 219875824 U	2023-10-20	H04M1/04	全文	1-8
A	CN 220228457 U	2023-12-22	F16M11/04	全文	1-8
A	CN 220673794 U	2024-03-26	H04M1/04	全文	1-8
A	US 2023328164 A1	2023-10-12	H04M1/04	全文	1-8

☐ 相关文件，参见续页 I。

* 引用文件的专用类型：

“X” 单独影响权利要求的新颖性或创造性的文件；

“Y” 与报告中其它 Y 类文件组合影响权利要求创造性的文件；

“R” 任何单位或个人在申请日向专利局提交的、属于同样的发明创造的专利文件；

“T” 申请日或优先权日当天或之后公布的，可以对所要求保护实用新型的理论或原理提供清楚解释的文件，或者可显示出所要求保护实用新型的推理或事实不成立的文件；

“A” 背景技术文件，即反映权利要求的部分技术特征或者现有技术一部分的文件；

“E” 在实用新型申请日的当天或之后公布的在先的抵触申请或专利文件；

“P” 中间文件，其公开日在实用新型的申请日与所要求的优先权日之间的文件，或者会导致需要核实实用新型专利优先权的文件。

“L” 除 X、Y、A、R、P、E 和 T 类文件之外的文件。

E. 关于是否符合授予专利权条件的结论；专利权评价意见

1. 初步结论：

☒ 全部权利要求未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

☐ 全部权利要求不符合授予专利权条件。

☐ 权利要求_____不符合授予专利权条件，权利要求_____未发现存在不符合授予专利权条件的缺陷。

具体的不符合授予专利权条件的缺陷如下：

☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

☐ 权利要求_____不具备专利法第 22 条第 4 款规定的实用性。

☐ 权利要求_____属于专利法第 25 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 26 条第 4 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 33 条或实施细则第 49 条第 1 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 2 条第 3 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法第 9 条的规定。

☐ 权利要求_____不符合专利法实施细则第 23 条第 2 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合授予专利权条件，因说明书不符合专利法第 26 条第 3 款的规定。

☐ 权利要求_____不符合授予专利权条件，因申请的内容属于专利法第 5 条规定的不授予专利权的范围。

☐ 权利要求_____不符合授予专利权条件，因本申请不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

2. 专利权评价意见：

2.1 新颖性

1）权利要求 1 保护一种吸盘式磁吸支架，对比文件 1（CN217010926U）公开了一种带转动收纳的磁吸手机支架，并具体公开了以下技术特征（参见说明书第[0018]-[0026]段，附图 1-5）：包括底座 1（相当于底座），底座 1 上设置有凸台部 2，凸台部 2 的侧面设置有限位槽 3，限位槽 3 内套设有可滑动的定位块 4，限位槽 3 与定位块 4 之间安装有弹簧 5，底座 1 上安装有移动座 6，移动座 6 开设有与凸台部 2 配合的安装孔 7，安装孔 7 的侧壁圆周阵列有至少两个定位槽 8，定位块 4 一端设置有与定位槽 8 配合的凸出部 9，移动座 6 的上端面且位于安装孔 7 处安装有固定垫片 10，固定垫片 10 通过螺钉 11 安装固定于凸台部 2，移动座 6 通过阻尼轴 12 连接有支撑臂 13（相当于支臂的下端通过第一阻尼转轴铰接在底座上），支撑臂 13 的一端通过阻尼轴 12 连接有上壳体 14（相当于支臂的上端通过第二阻尼转轴铰接在活动座上），上壳体 14 的底部开设有用于收纳支撑臂 13 和底座 1 的收纳腔 15，上壳体 14 的上表面内嵌有至少一个磁铁（相当于磁吸模块设置在活动座内），底座 1 的下端面设置有吸盘（相当于吸盘），其中，当移动座 6 在外力作用下旋转时，同时在弹簧 5 弹力的作用下，凸出部 9 弹跳式顶触于定位槽 8 内。

权利要求 1 的技术方案与对比文件 1 的区别技术特征在于：底座的底部中心位置设有连接孔，连接孔

☒ 专利权评价意见，参见续页 II。

专利权评价报告专用章	审查员：郭傲	审核员：王继梅	完成日期：2025 年 12 月 06 日

的周缘位置设有对称设有两个沿其周向方向布置的斜坡，吸盘的拉杆部穿过连接孔，拉轴径向穿过拉杆部，且两端位于斜坡上；包括上支臂、下支臂，下支臂的上端通过一字阻尼转轴与上支臂的下端下连接。

可见，对比文件 1 没有公开权利要求 1 的全部技术特征，因此，权利要求 1 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

2）权利要求 2-8 直接或间接引用权利要求 1。在权利要求 1 具备新颖性的基础上，权利要求 2-8 具备专利法第 22 条第 2 款规定的新颖性。

2.2 创造性

1）上述权利要求 1 与对比文件 1 的区别技术特征未被对比文件 1 公开，既不是本领域的公知常识，也不能从现有技术中教导得出，同时该区别技术特征的存在，使得该权利要求的技术方案具有实现快速吸附光滑平面基体，满足家居或车载使用的技术效果。因此，权利要求 1 的技术方案对于本领域技术人员来说是非显而易见的，具有实质性特点和进步，具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

2）权利要求 2-8 直接或间接引用权利要求 1。在权利要求 1 具备创造性的基础上，权利要求 2-8 具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。